FACULTAD DE
DERECHO
unc

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Programa de

DERECHO PRIVADO VIII

Cátedra **B**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE DERECHO

Derecho Privado VIII
(Derecho bancario, del mercado de capitales Y de los seguros)
"Cátedra B"

Prof. Titular Dr. Orlando Manuel MUIÑO

1. Fundamentos y objetivos generales

La temática de esta asignatura se encuentra centrada en actividades empresariales específicas, en el ámbito bancario, del mercado de capitales y de la actividad aseguradora, su organización y su régimen jurídico, a través de la actividad nuclear del empresario y demás operadores, en su faz jurídica interna y externa.

Son Objetivos Generales de la materia en la integración curricular:

Acceder a un conocimiento substancial de diversos negocios que conforman el funcionalismo del derecho empresarial a través de la actividad bancaria, del mercado de capitales y aseguradora en el sistema argentino, las principales relaciones obligacionales contractuales y su interrelación con las autoridades de control respectivas.

Relacionar dichas instituciones con las situaciones concretas que se producirán durante el ejercicio efectivo de la profesión.

Valorar la importancia de los principios teóricos que rigen el ordenamiento legal como factor de moderación y previsor de conflictos sociales.

Descubrir la amplia gama de variantes que abre hoy la actividad de los agentes económicos, con la aparición vertiginosa de figuras hasta ahora desconocidas, y nuevas y complejas estructuras.

Reconocer la evolución de este derecho en nuestro medio y sus principales cambios hasta la fecha.

2. Objetivos específicos

El derecho empresarial actual resulta una materia compleja, que presupone un conocimiento adecuado del derecho privado. Este hecho, a su vez se ve agravado porque el derecho empresarial moderno que persigue regular una economía de producción, distribución y consumo en masa, necesitada de contratos celebrados por adhesión y de contratos tipo, que funcionaban, como se señalara hace tiempo, a espaldas del Código -ahora unificado-, que hace decenios debió ser actualizado, pues no satisfacía las necesidades mínimas de una economía en permanente transformación (acelerada en los últimos años).

Además, ciertos factores han producido un cambio fundamental en la materia, entres lo que pueden señalarse:

a) En la economía contemporánea: la producción, distribución y consumo en masa, impone la consideración de la empresa y los actos de ésta, como sustancia del derecho privado moderno;

b) Este derecho empresarial, integra un sistema más vasto de derecho, constituido por el sistema de regulación del mercado y de aquella parte del derecho público atinente o vinculado a la actividad económica privada, en la que repercute sustancialmente (v.gr. control estatal de determinadas empresas en razón de su objeto -donde se inserta claramente la activad bancaria o financiera-; o de protección del ahorro público aun en forma de inversiones, como ocurre en el supuesto del mercado de capitales, o la actividad aseguradora.

Este abordaje inicial es imprescindible para lograr, a partir de un creciente nivel de complejidad, la aprehensión integradora de esta asignatura con las demás. Para visualizar tal conexión se prevén transferencias que introduzcan al alumno en la ejercitación de diferentes roles profesionales (litigante, asesor, juez, legislador, etc.) con una visión flexible y crítica de las demandas que la sociedad plantea al Derecho, procurando alcanzar una actitud de compromiso personal y social.

A tal fin, el alumno deberá ser capaz de:

Alcanzar y utilizar con precisión, un lenguaje técnico jurídico apropiado, expresado en forma oral y escrita

Desplegar un razonamiento lógico-jurídico sobre los temas que forman el contenido de la asignatura

Demostrar la comprensión y síntesis de textos

Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo en relación con el ordenamiento jurídico positivo, y especialmente, respecto de los contenidos de la materia

Integrar los conocimientos adquiridos en cada unidad

Contar con la capacidad de resolver conflictos hipotéticos y casos prácticos

Transferir los conocimientos a la vida de relación y futuro ejercicio profesional

La obtención de estos objetivos deberán servir para la evaluación, tanto en las pruebas parciales como en el examen final de la asignatura.

3. Contenidos

UNIDAD I

I.1. Derecho Bancario. Principios generales.

I.2. Relaciones dentro del sistema general del derecho.

I.3. Concepto. Autonomía.

El derecho bancario regula la actividad bancaria, es decir, la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros (art. 1 Ley 21.526), los sujetos que la realizan, su control y los contratos bancarios. Se la regula porque es de interés público.

I.4. Caracteres. Fuentes.

Fuentes: Constitución Nacional (art. 75 incs. 6 y 11: el Congreso establece el banco federal con facultad de emitir moneda y fija el valor de la moneda;

art. 126: las provincias no pueden establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso), Ley de Entidades Financieras 21.526, Carta Orgánica del BCRA (Ley 24.144), Código Civil y Comercial (arts. 1378 a 1420) y normas del BCRA.

I.5. Evolución Histórica.

I.6. Primeros Antecedentes.

I.7. Antecedentes Nacionales. Diversos períodos. Reformas.

I.8. Organización monetaria y financiera internacional.

UNIDAD II

II.1. El Mercado Financiero. Importancia.

II.2. Sistema Financiero y Sectores financieros.

II.3. Sistema Financiero Argentino. Intermediación habitual de recursos financieros.

II.4. La actividad financiera. Naturaleza jurídica.

Actividad financiera: intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros (art. 1 LEF). No es un acto aislado sino un procedimiento habitual; por su interés público está regulada y controlada por el BCRA.

II.5. Sujetos comprendidos.

Art. 1 LEF: quedan comprendidas las personas o entidades privadas o públicas (oficiales o mixtas) de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. A ellas se les aplica todo el estatuto.

II.6. Entidades enumeradas. Operatoria.

Art. 2 LEF: bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles y cajas de crédito. Los bancos comerciales pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les estén prohibidas (art. 21, criterio de exclusión); las demás entidades sólo las enumeradas para cada una (arts. 22 a 26). Art. 27: pueden operar entre sí dentro de lo que cada una puede hacer por sí misma.

II.7. Personas y entidades no comprendidas.

Art. 3 LEF: el BCRA puede aplicar la ley a personas y entidades no comprendidas expresamente cuando lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia. Diferencia: en el art. 1 se aplica todo el estatuto; en el art. 3, sólo una parte.

Proveedores de servicios de pago (PSP): personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, cumplen al menos una función dentro de un esquema de pago minorista. Desde 2023 están bajo el control del BCRA (art. 3 LEF), deben inscribirse en el Registro de PSP y mantener cuentas separadas para sus fondos y para los fondos de los usuarios. Por las Comunicaciones A 7506 (2022, entidades financieras) y A 7759 (2023, PSP con cuentas de pago) no pueden realizar ni facilitar operaciones con activos virtuales no autorizados.

Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV): la Ley 27.739 modificó la Ley 25.246 y definió el activo virtual como toda representación digital de valor que puede comercializarse o transferirse digitalmente y usarse para pagos o inversiones (nunca la moneda de curso legal). Su art. 37 creó el Registro de PSAV, a cargo de la CNV. La Res. CNV 1058 limita a las personas humanas a las categorías 1 y 2, lo que se critica como una extralimitación.

II.8. Actividad regular y de hecho.

Actividad de hecho: la intermediación habitual sin autorización del BCRA es válida, pero acarrea sanciones y se le aplica el estatuto (sobre todo el deber de información, con posibilidad de allanamiento); no se le aplican las normas de efectivos mínimos (art. 30), regularización y saneamiento ni revocación. Caso «Lajst» (CNCom., sala E, 1986): mesa de dinero; en la verificación de créditos por cheques se exige probar la causa.

II.9. Normativa de la actividad.

II.10. Operaciones prohibidas y limitadas.

Art. 28 LEF: operaciones prohibidas (no pueden realizarse nunca) y limitadas (prohibidas salvo autorización del BCRA): por ejemplo, explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales o agropecuarias, o constituir gravámenes sobre sus bienes, sin autorización del BCRA. Art. 29: pueden tener acciones de otras entidades financieras con autorización del

BCRA. La operación prohibida o ajena al objeto es nula (incapacidad) y genera responsabilidad de los directores.

II.11. Banca múltiple y especializada. Nuevas formulaciones.

II.12. Banca pública nacional y provincial.

UNIDAD III

III.1. Sistema Financiero y Banca Central.

III.2. El Banco Central de la República Argentina: Función.

III.3. Sistemas de Banca Central.

III.4. B.C.R.A: Creación. Carta Orgánica. Reformas.

Carta Orgánica (Ley 24.144, reformada por la Ley 26.739 de 2012). Art. 1: el BCRA es una entidad autárquica del Estado nacional. Art. 2: tiene su domicilio en la Capital de la República.

III.5. Naturaleza y Objeto. Organización. Facultades.

Art. 3: finalidades (desde la reforma de 2012): promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Art. 4: funciones; en su última parte dispone que el BCRA no está sujeto a órdenes del Poder Ejecutivo ni puede asumir obligaciones que condicionen sus facultades sin autorización del Congreso (tensión con el art. 3). Entre las atribuciones del directorio (art. 14) está fijar la extensión del art. 3 LEF.

III.6. Operaciones. Efectivos mínimos. Régimen de cambios. Emisión.

Art. 17: operaciones; los redescuentos y adelantos a las entidades financieras por iliquidez transitoria hacen del BCRA el banco de los bancos. Art. 19: operaciones prohibidas (no puede hacer adelantos ni descuentos, salvo los del art. 17). Art. 20: adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta el 12% de la base monetaria (circulante más depósitos a la vista). Art. 28: efectivos mínimos o encaje, proporción de los depósitos que las entidades deben mantener disponible; se vincula con los arts. 30 y 31 LEF.

III.7. El Banco Central como autoridad de aplicación.

III.8. Poder de policía financiero: Autorización para funcionar.

III.9. Apertura de sucursales y filiales.

III.10. Facultad reglamentaria. Constitucionalidad.

UNIDAD IV

IV.1. El Banco Central y la facultad de Superintendencia.

IV.2. La Superintendencia de Actividades Financieras y Cambiarias.

La Superintendencia funciona dentro del BCRA y tiene un accionar preventivo: monitorea la información de las entidades para detectar problemas que puedan desestabilizar el sistema. Art. 53 Carta Orgánica: la información que obtiene en sus inspecciones es secreta, aun en detrimento de los ahorristas.

IV.3. Accionar. Objetivos. Funciones.

IV.4. El Banco Central y el poder de fiscalización y control.

IV.5. Liquidez y solvencia. Regularización y saneamiento. Régimen informativo.

Art. 34 LEF: la entidad que no cumple las normas sobre liquidez y solvencia (arts. 30 y 31) debe dar explicaciones y presentar un plan de regularización y saneamiento, que propone la propia entidad.

IV.6. Reestructuración de entidades. Suspensión preventiva.

Art. 35 bis LEF: reestructuración en defensa de los depositantes, previa a la revocación; la decide el BCRA por mayoría absoluta de su directorio en las situaciones del art. 44, según juicios de oportunidad, mérito o conveniencia. Medidas internas (sobre el capital y los accionistas de la persona jurídica) y externas: exclusión de activos y pasivos (los pasivos excluibles son los depósitos del art. 49 inc. e y los adelantos del BCRA) y su transferencia a otras entidades o a fideicomisos.

Suspensión preventiva (art. 49 Carta Orgánica): la dispone la Superintendencia por 30 días, prorrogables hasta 90; durante ella no pueden trabarse medidas cautelares individuales contra la entidad.

IV.7. Revocación de la autorización para funcionar. Disolución.

Art. 44 LEF: el BCRA revoca la autorización para funcionar por decisión de las autoridades estatutarias o por las causales de disolución de la Ley

General de Sociedades (en estos casos cabe la autoliquidación), o por afectación de la liquidez y la solvencia y demás causales (sólo liquidación judicial). También procede si se modifica el paquete accionario sin autorización del BCRA (art. 15).

IV.8. Liquidación. Autoliquidación. Liquidación judicial y Quiebra.

Art. 49 LEF: liquidación judicial; el juez la decreta previa opinión del BCRA. Inc. e: privilegio general de los depositantes, después de los créditos con privilegio especial de prenda e hipoteca y de los laborales: primero los depósitos de hasta $50.000 y luego los que exceden esa suma. Art. 50: las entidades no pueden pedir su concurso preventivo ni su propia quiebra, y no puede decretarse la quiebra hasta que se revoque la autorización para funcionar; revocada, el BCRA puede pedirla en cualquier momento y los acreedores luego de 60 días si hubo exclusión de activos y pasivos.

IV.9. Facultad sancionatoria. Régimen Penal Cambiario.

Art. 41 LEF: el BCRA sanciona las infracciones a la ley y a sus normas, previo sumario con audiencia del imputado. Las aplica el presidente del BCRA o la autoridad competente, a las personas, a las entidades o a ambas, en forma aislada o acumulativa: llamado de atención, apercibimiento, multas, inhabilitación y revocación de la autorización para funcionar.

UNIDAD V

V.1. Operaciones bancarias y contratos bancarios.

V.2. Nociones y caracterización.

V.3. Clasificaciones. Operatorias comprendidas.

V.4. Los contratos bancarios. Concepto. Contenidos.

Disposiciones generales (CCCN, arts. 1378 a 1389). Art. 1378: se aplican a los contratos con las entidades de la LEF y con quienes el BCRA incluya. Art. 1379: en la publicidad, la propuesta y el contrato debe indicarse si la operación es de cartera de consumo o comercial (la clasificación del BCRA nunca prevalece sobre la del contrato o la decisión judicial), y la tasa, las comisiones y los gastos. Art. 1380: forma escrita y derecho del cliente a recibir un ejemplar. Art. 1381: el contrato debe especificar la tasa; si no, rige la tasa promedio publicada por el BCRA. Art. 1384: a los contratos bancarios

con consumidores se les aplica el art. 1093. Art. 1385: publicidad clara, con ejemplo representativo, indicando si la tasa es fija o variable.

Importancia de distinguir consumo y comercial: el régimen de responsabilidad. La del banco es siempre objetiva (riesgo de empresa), pero en el consumo se agrava el estándar de diligencia y se suma el deber de seguridad. Persona jurídica: si la operación es para su giro comercial es comercial; si es ajena a su giro, es de consumo.

V.5. El crédito, el dinero y los títulos valores como objeto de la operatoria.

V.6. Nuevas estructuras técnicas. Transferencia electrónica de fondos.

V.7. Cajeros automáticos. Banca electrónica. Operatoria y seguridad.

V.8. Responsabilidad de los bancos. Fundamentos. Interpretación. Aspectos.

Responsabilidad objetiva: deriva del riesgo de la actividad (art. 1757 CCCN, riesgo de empresa) y del deber profesional de custodia y seguridad. El banco responde sin necesidad de que se pruebe su culpa: como profesional del crédito y custodio del dinero ajeno asume una obligación de resultado sobre la integridad de los fondos y la correcta ejecución de las operaciones.

Eximentes (ruptura del nexo causal): hecho de la víctima (descuido de claves, contraseñas o dispositivos), hecho de un tercero por el que no debe responder (estafa externa) y caso fortuito o fuerza mayor. Además, el banco debe probar que adoptó medidas razonables de prevención (carga dinámica de la prueba).

Responsabilidad en la relación comercial y en la de consumo: en la comercial el banco puede eximirse con esas causales si prueba protocolos de seguridad suficientes; en la de consumo la tutela es más intensa (art. 42 CN, arts. 1092, 1093 y 1384 CCCN, Ley 24.240): rige el deber de seguridad y la prueba pesa sobre el banco. El banco no es un asegurador universal contra el fraude, pero sí garante de la seguridad de su sistema.

«Soppe Ingeniería SRL c/ Banco Macro» (Cámara Civil y Comercial de Córdoba, 2024): phishing en la cuenta corriente de una SRL usada para su giro comercial. No hay relación de consumo y no se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Se rechazó la demanda: el banco se eximió por el hecho de la víctima (ingresó sus datos en un sitio falso) y de un tercero (el estafador), y acreditó su diligencia.

«Machado, Ana Valeria c/ Banco Macro» (Juzgado Civil y Comercial de Córdoba, 2025): phishing en la cuenta de una persona humana, usuaria final. Hay relación de consumo (art. 42 CN y arts. 1092 y 1093 CCCN). Se condenó al banco por violar el deber de seguridad (obligación de resultado): no probó medidas eficaces de prevención, alertas ni bloqueo de operaciones atípicas; debe restituir los fondos con intereses compensatorios y moratorios.

V.9. Secreto bancario. Fundamento. Límites. Eliminación.

Art. 39 LEF: las entidades no pueden revelar las operaciones pasivas que realicen. Excepciones: informes pedidos por los jueces en causas judiciales, por el BCRA, por los organismos recaudadores de impuestos y por otras entidades financieras con autorización del cliente. Las cuentas judiciales no son depósitos (no están disponibles para el banco) y no están alcanzadas por el secreto.

V.10. El derecho del consumidor y la actividad bancaria.

Si el cliente es consumidor se aplican el art. 42 CN, la Ley 24.240 y los arts. 1092, 1093 y 1384 a 1389 CCCN: deber de información, deber de seguridad y carga de la prueba sobre el banco (ver V.8).

UNIDAD VI

VI.1. Depósito Bancario. Concepto.

Art. 1390 CCCN: hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Lo esencial: se transfiere la propiedad.

VI.2. Antecedentes. Clasificaciones.

VI.3. Diferentes tipos. Naturaleza.

Naturaleza: antes se lo explicaba como depósito irregular; hoy el banco se hace dueño del dinero y puede prestarlo. Debe restituirlo en la misma especie: si se pactó en moneda extranjera, en esa moneda (por especialidad prevalece sobre el art. 765). Es la base del multiplicador bancario: el banco retiene el encaje que fija el BCRA y presta el resto.

VI.4. Modalidades de los depósitos de dinero. Reglamentación.

Depósitos a la vista (caja de ahorros, art. 1391; cuenta corriente; cuenta sueldo; cuenta gratuita universal), que el banco debe tener disponibles cuando los pida el depositante, y depósitos a plazo (art. 1392).

VI.5. Aspectos de la operatoria. Derechos y obligaciones de las partes.

VI.6. Formas en que pueden ser constituidos los depósitos.

VI.7. Extinción. Depósito de títulos.

VI.8. Garantía de los depósitos. Evolución. Normativa.

Ley 24.485 (1995, tras la crisis de fines de 1994; Decreto 540/95; administrado por SEDESA): Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos. Caracteres: obligatorio (para todas las entidades autorizadas), oneroso (se forma con los aportes de las entidades), preventivo y limitado (cubre hasta un tope por persona y por depósito). Opera después de los privilegios de los arts. 49 y 53 LEF.

UNIDAD VII

VII.1. Cuenta corriente bancaria. Regulación.

VII.2. Concepto. Autonomía. Diferencias.

Art. 1393 CCCN: la cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar un servicio de caja. Crítica: omite la obligación del cliente.

VII.3. El servicio de caja. Cuenta corriente y cheque.

El servicio de caja es lo más importante de la cuenta corriente: el banco debe atender con seguridad y celeridad las órdenes de cobro, pago y transferencia, por lo que el rótulo de «operación pasiva» le queda chico (fallo «Soppe»). Hoy hay cuentas corrientes sin cheques, pero no existe cheque sin cuenta corriente.

VII.4. Débitos. Normativa.

VII.5. Tipos de cuentas. Contenido. Apertura. Funcionamiento.

Caracteres: intuitu personae, por adhesión a condiciones generales y oneroso. Puede abrirse a nombre de personas humanas o jurídicas. Titularidad y orden: el titular es el dueño de los fondos y la orden es quien puede disponer de ellos (en forma conjunta o indistinta). Art. 1399: los cotitulares son solidariamente responsables frente al banco por los saldos. Art. 1400: salvo prueba en contrario, los fondos pertenecen a los titulares por partes iguales.

VII.6. Derechos y obligaciones de las partes.

Obligaciones del cliente: mantener fondos (depósito, giro en descubierto o apertura de crédito), cuidar la chequera y la tarjeta de débito, mantener actualizados sus datos y su firma, y controlar los resúmenes. Obligaciones del banco: registrar diariamente créditos y débitos, mantener la disponibilidad, atender las órdenes (servicio de caja) y enviar el resumen.

Art. 1398: el saldo deudor genera intereses que se capitalizan trimestralmente, salvo que otra cosa resulte de la reglamentación, la convención o los usos (excepción a la prohibición de anatocismo del art. 770); las partes pueden pactar intereses por el saldo acreedor.

VII.7. Movimiento. Reglamentación en cuanto al cheque.

VII.8. Cierre. Efectos. Suspensión del servicio de pago.

Art. 1403: el banco debe enviar el resumen dentro de los ocho días de finalizado cada mes; se presume aceptado si el cliente no lo observa dentro de los diez días de recibido o si, no habiéndolo recibido, deja pasar treinta días sin reclamarlo. Art. 1404: la cuenta se cierra por decisión de cualquiera de las partes con diez días de preaviso, por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista, por revocación de la autorización, quiebra o liquidación del banco y por las demás causales reglamentarias o convencionales.

VII.9. Cuentas corrientes instantáneas.

VII.10. Ejecución del saldo deudor. Procedimiento. Impugnación.

Art. 1406: cerrada la cuenta e informado el cuentacorrentista, el banco puede emitir un título con eficacia ejecutiva, firmado por dos apoderados del banco con poder otorgado por escritura pública, en el que conste el día de cierre, el saldo a esa fecha y el medio por el que se comunicaron el cierre y el saldo. Sólo para cuentas operativas: el certificado de una cuenta no

operativa, abierta para cargar saldos ajenos (por ejemplo, de tarjeta), no tiene fuerza ejecutiva.

UNIDAD VIII

VIII.1. Los Préstamos Bancarios. Concepto y caracterización.

Introducción: el multiplicador bancario. El depositante entrega dinero; el banco retiene el encaje que fija el BCRA y presta el resto, que vuelve al sistema como nuevo depósito (con un encaje del 10%, sobre $1.000 se prestan $900, luego $810, y así sucesivamente). Así se crea dinero bancario y se expande el crédito. El préstamo es la operación activa por excelencia.

Orden de la respuesta: multiplicador bancario; definición (art. 1408) y obligaciones; caracteres (arts. 1527 y 1380); elementos (capital, intereses y tiempo); intereses (arts. 767, 768, 769 y 770) y tasas (arts. 1379, 1381 y 1385); disposiciones generales y cartera de consumo o comercial.

VIII.2. Crédito: Elementos. Clasificaciones.

VIII.3. Trámite y análisis de la operatoria. Garantías.

VIII.4. Préstamo bancario de dinero. Operatoria. Caracteres.

Art. 1408 CCCN: el préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado.

Caracteres: formal (por escrito, art. 1380), bilateral, oneroso (art. 1527: siempre se deben intereses compensatorios), conmutativo, típico y consensual: se perfecciona con el consentimiento, pero las obligaciones del prestatario nacen recién cuando el dinero se acredita en su cuenta. Elementos: capital, intereses y tiempo.

VIII.5. Intereses. Clases. Capitalización. Tasas.

Intereses: compensatorios (art. 767: por el uso del capital ajeno; típicos del préstamo; si no se pactan, el juez los fija según la tasa del BCRA), moratorios (art. 768: desde la mora; se acumulan con los compensatorios) y punitorios (art. 769: pena civil; se rigen por la cláusula penal y el juez puede morigerarlos). Dependen del capital, la tasa y el tiempo; el tiempo es el factor clave: una tasa sin plazo (30, 60 o 90 días) no informa nada.

Anatocismo: art. 770, no se deben intereses de los intereses, salvo cláusula expresa con periodicidad no inferior a seis meses, demanda judicial, liquidación judicial o disposición legal. Excepción bancaria: art. 1398, el saldo deudor de la cuenta corriente se capitaliza trimestralmente. Interés simple (no se acumula al capital) y compuesto (se acumula y genera nuevos intereses).

Tasas: pura y aparente (suma las «escorias»: pérdida del valor de la moneda, riesgo cambiario, riesgo de incobrabilidad y ganancia del banco), fija y variable, nominal y real, activa (la que cobra el banco) y pasiva (la que paga a los depositantes): la diferencia es la ganancia del banco.

VIII.6. Clases de préstamos.

VIII.7. Préstamos de títulos y de firma.

VIII.8. Apertura de crédito. Concepto.

Art. 1410 CCCN: en la apertura de crédito el banco se obliga, a cambio de una remuneración en moneda de la misma especie que la obligación principal, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado; si no se expresa la duración, es por tiempo indeterminado. No hay entrega de dinero sino disponibilidad, y por ella se paga.

VIII.9. La disponibilidad. Función económica.

Art. 1411: la utilización del crédito hasta el límite extingue la obligación del banco, salvo que se pacte que los reembolsos vuelvan a estar disponibles. Lo que se utiliza se transforma en préstamo (capital más intereses). Art. 1412: la disponibilidad no es embargable, no puede ser invocada por terceros ni usarse para compensar. Si no se usa, el contrato se extingue y el cliente igual debe la remuneración.

VIII.10. Caracteres. Tipos y modalidades.

VIII.11. Finalización. Efectos.

VIII.12. El anticipo bancario. Naturaleza.

VIII.13. Bienes. Obligaciones y derechos de las partes.

VIII.14. Finalización.

UNIDAD IX

IX.1. Descuento. Concepto. Naturaleza jurídica.

Art. 1409 CCCN: el descuento bancario obliga al titular de un crédito contra terceros a cederlo a un banco, y a éste a anticiparle el importe del crédito, en la moneda de la misma especie, conforme lo pactado. El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento se haga mediante endoso de letras, pagarés o cheques y haya ejercido o no los derechos que surgen de ellos.

IX.2. “Compra” de documentos y “descuento” de documentos propios

IX.3. Obligaciones y derechos de las partes. Extinción.

IX.4. Redescuento. Función.

IX.5. Intervención de los bancos en el comercio exterior.

IX.6. Operaciones. Formas de pago. Cobranzas.

IX.7. El crédito documentario. Concepto. Reglas y usos uniformes.

Contexto: compraventa internacional de gran envergadura con desconfianza recíproca: el importador no quiere pagar antes de recibir la mercadería y el exportador no quiere enviarla antes de cobrar. El banco da garantía al exportador, seguridad al importador y financiamiento a ambos. Se instrumenta con la carta de crédito que emite el banco emisor a pedido del ordenante. Se rige por las Reglas y Usos Uniformes relativos a Créditos Documentarios (RUU 600).

IX.8. Naturaleza. Partes intervinientes y relaciones.

Naturaleza: negocio jurídico complejo y multilateral, con vínculos contractuales autónomos. Partes: ordenante (comprador, da las instrucciones), beneficiario (vendedor), banco emisor y, eventualmente, banco corresponsal de la plaza del vendedor (notificador, pagador o confirmador; el confirmador asume una obligación propia de pago). Principios: independencia respecto del contrato subyacente y abstracción (la carta es un compromiso firme e irrevocable). Si el banco paga sin verificar bien los documentos, responde frente al ordenante.

IX.9. Documentación de la operatoria. Modalidades. Extinción.

Documentos obligatorios: conocimiento de embarque o carta de porte (acredita la entrega), factura comercial (acredita el precio) y póliza o certificado de seguro (cubre el traslado). Circuito: compraventa con cláusula de pago por crédito documentario; solicitud del comprador al banco emisor; emisión de la carta de crédito; envío de la mercadería y presentación de los documentos; verificación y pago; reembolso del corresponsal al emisor y del emisor al ordenante. Obligaciones: el comprador da las instrucciones (con depósito previo o con financiamiento); el banco verifica, paga y responde por sus errores; el vendedor entrega y presenta los documentos.

UNIDAD X

X.1. Los servicios bancarios.

X.2. Cajas de seguridad. Naturaleza. Operatoria.

X.3. Partes. Obligaciones. Responsabilidad del banco.

Cajas de seguridad (arts. 1413 a 1417 CCCN): el prestador responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido, según lo pactado y las expectativas creadas en el usuario; no responde por caso fortuito externo a su actividad ni por vicio propio de las cosas guardadas. La cláusula que lo exime de responsabilidad se tiene por no escrita; la que la limita hasta un monto es válida sólo si el usuario fue informado y no desnaturaliza sus obligaciones (art. 1414).

X.4. Servicios de cobranzas y de pagos. Mandatos y Comisiones.

X.5. Giros y transferencias. Naturaleza. Efectos.

X.6. La transferencia electrónica de fondos. Sistemas.

X.7. Otros pagos y cobros: sueldos, impuestos, etc.

X.8. Mediación en la emisión de valores mobiliarios y títulos valores.

X.9. Intermediación inmobiliaria. Otros servicios.

X.10. Banca hogareña. Naturaleza. Obligaciones de las partes.

X.11. Cajeros automáticos. Caracteres. Obligaciones.

X.12. “Bancarización”: cuentas especiales. Débito automático.

X.13. Compensación bancaria (clearing). Operatoria. Cámara electrónica.

UNIDAD XI

XI.1. Factoring.

Orden de la respuesta: contexto; definición (art. 1421); elementos y obligaciones de las partes (arts. 1422 y 1423); clases; imposibilidad de cobro y garantía de evicción (arts. 1427 y 1628); notificación al deudor cedido (art. 1428).

XI.2. Concepto.

Art. 1421 CCCN: hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir, por un precio determinado o determinable, los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos asumiendo o no los riesgos.

XI.3. Función.

Herramienta muy difundida en las PyMEs: delegan la cobranza, la administración de facturas y el control financiero en un tercero especializado, para concentrarse en su actividad principal y obtener liquidez.

XI.4. Partes.

Factoreado: cedente de los créditos de su giro (ventas o prestaciones a plazo). Factor: cesionario; adquiere los créditos y presta servicios administrativos y financieros a cambio de un precio (art. 1422: administración y gestión de cobranza, asistencia técnica, comercial o administrativa). Créditos (art. 1423): son válidas las cesiones globales de créditos existentes o futuros, siempre que sean determinables.

XI.5. Modalidades.

Factoring simple: el factor gestiona la cobranza y entrega el importe al factoreado al vencimiento del crédito. Factoring con financiamiento: el factor adelanta el importe y luego imputa lo cobrado al anticipo, más honorarios, intereses y gastos; el factoreado obtiene liquidez inmediata. Factoring con garantía (con recurso): el factor no asume el riesgo de incobrabilidad y puede repetir contra el factoreado. Factoring sin garantía (sin recurso): el factor asume el riesgo de insolvencia del deudor y no puede repetir contra el factoreado.

XI.6. Mecánica de la operación.

Art. 1428: la transmisión debe notificarse al deudor cedido por cualquier medio que evidencie razonablemente su recepción. La cesión se perfecciona por el solo consentimiento; la notificación sirve para la oponibilidad: si el deudor fue notificado y paga al factoreado, paga mal y debe pagar de nuevo; si no fue notificado, el pago al factoreado es válido. A veces no se notifica para no aparentar insolvencia.

XI.7. Situación jurídica.

Art. 1427: si el cobro es imposible por una causa originada en el acto jurídico que dio origen al crédito (inexistencia o instrumentación defectuosa), el factoreado responde por la pérdida de valor aun en el factoraje sin garantía o recurso. Es la garantía de evicción del cedente oneroso (art. 1628: garantiza la existencia y legitimidad del derecho, no la solvencia del deudor ni de sus fiadores). El factor sin recurso sólo asume el riesgo de insolvencia del deudor.

XI.8. Extinción.

XI.9. Underwriting.

Orden de la respuesta: definición y objetivo; partes; valores negociables; proceso de underwriting; clases.

XI.10. Concepto y función.

Underwriting o contrato de colocación de valores mobiliarios: vincula al emisor (generalmente una sociedad anónima o entidad empresaria) con un intermediario autorizado por la CNV (underwriter) para que coloque en el público inversor, mediante oferta pública, los valores negociables que emite. Función: financiamiento alternativo al crédito bancario, obtenido directamente del mercado de capitales.

XI.11. Objeto.

Valores negociables: acciones (participación en el capital social; el inversor se hace socio, participa de ganancias y pérdidas, tiene derechos políticos y asume riesgo empresario) y títulos de deuda (pagarés bursátiles, bonos y demás instrumentos de deuda; el inversor es acreedor del capital más los intereses y asume riesgo crediticio). Ambos se emiten con autorización de la CNV.

XI.12. Caracteres.

XI.13. Partes.

Underwriter: persona humana o jurídica autorizada por la CNV para actuar como intermediario en la colocación (agentes de bolsa, agentes de liquidación y compensación, bancos de inversión). Jurídicamente es un mandatario: actúa por cuenta del emisor, a quien rinde cuentas, bajo supervisión de la CNV. Emisor: busca capitalizarse directamente del mercado y delega la colocación en el agente especializado.

XI.14. Modalidades.

Underwriting de colocación (sin garantía ni financiamiento): el underwriter sólo promueve y vende los valores; si no se suscriben, el riesgo es del emisor y el underwriter cobra el asesoramiento y la colocación. Underwriting de garantía (suscripción parcial garantizada): el underwriter se obliga a suscribir los valores que no se coloquen al final de la oferta; el emisor tiene asegurado el monto, pero no hay financiamiento. Underwriting de garantía y financiamiento (en firme): el underwriter suscribe todos los valores al inicio y paga su importe de inmediato, y luego los coloca asumiendo el riesgo de colocación; es un verdadero financiamiento.

XI.15. Contenido.

Etapas: 1) asesoramiento previo a la emisión: qué valores emitir, estructura de la emisión, documentación y pedido de autorización de oferta pública ante la CNV, reformas estatutarias; se celebra un compromiso de underwriting cuyo incumplimiento genera responsabilidad contractual. 2) Colocación en el mercado mediante oferta pública: colocación primaria (primera venta) y secundaria (operaciones posteriores).

UNIDAD XII

XII.1. Leasing.

Orden de la respuesta: definición (art. 1227) y por qué se elige; naturaleza y responsabilidad objetiva (art. 1243); objeto (art. 1228); canon (art. 1229); precio de la opción (art. 1230); clases según la forma de adquirir el bien (art. 1231): financiero y operativo; responsabilidad, acciones y garantías (art. 1232); servicios y accesorios (art. 1233); forma e inscripción (art. 1234); traslado (art. 1236); uso y goce (art. 1238); opción de compra (art. 1240).

XII.2. Concepto y función.

Art. 1227 CCCN: en el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un precio. Naturaleza: autónoma o híbrida, entre la compraventa con financiamiento y la locación: contrato financiero con respaldo real. Función: el tomador usa bienes de alto valor y rápido recambio sin descapitalizarse ni perder liquidez, con ventajas impositivas, y el bien sirve de garantía.

XII.3. Régimen legal. Clases.

Modalidades de elección del bien (art. 1231): a) comprado por el dador a la persona indicada por el tomador; b) comprado según especificaciones del tomador; c) comprado por el dador sustituyendo al tomador en una compraventa ya celebrada; d) de propiedad del dador antes del contrato; e) adquirido por el dador al propio tomador; f) bien del que el dador dispone jurídicamente.

Clases: leasing financiero (incs. a, b y c): el dador desembolsa dinero y financia la adquisición, y obtiene capital más intereses. Leasing operativo (inc. d): el bien ya era del dador, que lo explota sin nuevo desembolso. Retroleasing (inc. e): el tomador vende el bien al dador y lo recibe en leasing. Subleasing: el tomador lo da a su vez en leasing.

Art. 1232: en los incs. a, b y c el dador puede liberarse convencionalmente de la responsabilidad por entrega y saneamiento (es mero intermediario) y el tomador acciona directamente contra el vendedor; en el inc. d, o si el dador es fabricante, importador, vendedor o constructor, no puede liberarse; en el inc. e no responde por entrega ni saneamiento; en el inc. f, según el caso.

XII.4. Sujetos. Obligaciones.

Responsabilidad objetiva (art. 1243): la responsabilidad del art. 1757 recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing. Es una excepción a la responsabilidad del dueño o titular registral y confirma la naturaleza financiera del contrato: el dador sólo percibe el canon y conserva la titularidad.

Uso y goce (art. 1238): el tomador puede usar y gozar el bien según su destino y arrendarlo, pero no gravarlo ni disponer de él; a su cargo están los gastos de conservación y uso, impuestos, tasas, seguros y sanciones. Art. 1236: no puede trasladar los bienes sin conformidad expresa del dador, que

debe inscribirse. Art. 1239: la venta o gravamen consentido por el tomador es inoponible al dador, que tiene acción reivindicatoria.

XII.5. Objeto. Canon. Duración.

Objeto (art. 1228): cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes, modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que tenga facultad de dar en leasing. Canon (art. 1229): monto y periodicidad convencionales; comprende capital, intereses, riesgo, amortización del bien y gastos. Art. 1233: puede incluir servicios y accesorios, cuyo precio integra el canon.

XII.6. Opción de compra. Valor residual.

Art. 1230: el precio de la opción debe estar determinado o ser determinable. Art. 1240: la opción puede ejercerse una vez pagadas las tres cuartas partes del canon total, o antes si así se pactó; el tomador elige entre pagar el precio y comprar o seguir pagando el canon.

XII.7. Forma e inscripción.

Forma (art. 1234): inmuebles, buques y aeronaves, por escritura pública; los demás bienes, por instrumento público o privado. Inscripción en el registro que corresponda a la naturaleza del bien, para su oponibilidad a terceros (no es constitutiva); muebles no registrables y software, en el Registro de Créditos Prendarios del lugar donde esté la cosa (si hay bienes en distintas jurisdicciones, comunicación a los demás registros dentro de 24 horas: art. 12 del decreto-ley 15.348/46). Si el bien ya se entregó, debe inscribirse dentro de los cinco días hábiles para ser oponible desde la entrega; si no, desde su presentación. Dura veinte años para inmuebles y diez para los demás bienes, renovable. Art. 1237: el contrato inscripto es oponible a los acreedores de las partes, y los acreedores del tomador pueden subrogarse para ejercer la opción.

XII.8. Incumplimiento.

Inmuebles (art. 1248): con menos de un cuarto del canon pagado, mora automática y desalojo con vista de cinco días; entre un cuarto y tres cuartos, intimación con un plazo no menor de sesenta días para pagar y luego desalojo; con más de tres cuartos, intimación con noventa días para pagar lo adeudado o el precio de la opción y luego desalojo. Muebles (art. 1249): a) secuestro inmediato con el contrato inscripto y la prueba de haber

interpelado al tomador por no menos de cinco días; producido el secuestro, el contrato queda resuelto y puede ejecutarse el canon devengado y la cláusula penal; o b) vía ejecutiva por el canon impago, incluido el pendiente si se pactó. Art. 1250: supletoriamente rigen las normas de la locación y, para la opción, las de la compraventa.

XII.9. Concurso y quiebra de las partes.

Concurso del tomador: para continuar el contrato debe pedir autorización al juez. Quiebra del tomador: el síndico tiene sesenta días desde la declaración para optar entre continuar o resolver; vencido el plazo sin opción, el dador puede resolver el contrato y pedir la restitución del bien. La quiebra del dador no afecta el contrato.

UNIDAD XIII

XIII.1. Tarjetas de crédito.

Orden de la respuesta: sistema de tarjeta de crédito (art. 1); partes (art. 2); requisitos del contrato (art. 6); conclusión total o parcial (arts. 11 y 12); nulidades (arts. 13 y 14); intereses (arts. 16, 18, 19, 20 y 21); impugnación (arts. 26 a 29); ejecución (arts. 14 inc. h, 39, 41 y 42).

XIII.2. Antecedentes y función.

XIII.3. Sistema. Régimen.

Ley 25.065, de orden público. Art. 1: el sistema de tarjeta de crédito es el conjunto de contratos individuales cuya finalidad es posibilitar al usuario comprar o contratar bienes, obras o servicios y obtener anticipos y préstamos en los comercios e instituciones adheridos; diferir el pago o financiarlo; y abonar a los proveedores los consumos del usuario. Art. 4: la tarjeta es el instrumento, físico o virtual, que identifica al usuario y que emerge de un vínculo contractual previo con el emisor.

XIII.4. Partes y relaciones.

Art. 2: emisor (organiza el sistema: selecciona usuarios, contrata con los comercios, paga los consumos, envía el resumen y asume el riesgo de cobro); titular (responde por sus cargos y los de sus autorizados; debe pagar el total o el mínimo, cuidar la tarjeta y denunciar de inmediato su pérdida o sustracción); usuario o adicional; proveedor o comercio adherido (art. 37: aceptar la tarjeta, verificar la identidad del portador, no hacer

diferencias de precio con el pago al contado y pedir autorización; paga una comisión al emisor). Tarjeta de compra: sólo sirve en el comercio que la emite. Tarjeta de débito: debita directamente de la cuenta.

Relaciones: entre el titular y el comercio hay una compraventa, posibilitada por la estipulación a favor de tercero (art. 1027 CCCN) que contiene el contrato entre el emisor y el comercio.

XIII.5. Contenido. Mecánica.

Art. 6: contenido obligatorio del contrato de emisión: plazo de vigencia; plazo de pago; porcentaje del pago mínimo; monto máximo autorizado; tasas de interés compensatorio y punitorio; fecha de cierre; cargos administrativos o de permanencia; procedimiento ante pérdida o sustracción; seguros; firmas del titular y del emisor; comisiones por retiro de efectivo; consecuencias de la mora; declaración de que los cargos se deben contra la recepción del resumen; causales de suspensión, resolución o anulación. Su omisión hace perder la preparación de la vía ejecutiva (art. 41 inc. b).

Art. 23: el resumen debe llegar al titular al menos cinco días antes del vencimiento. Arts. 11 y 12: conclusión del contrato (no recepción de la tarjeta renovada o voluntad del titular por medio fehaciente) y cancelación de adicionales. Arts. 13 y 14: nulidades; son nulas, entre otras, las cláusulas de renuncia a derechos, de modificación o rescisión unilateral, de prórroga de jurisdicción y la que habilita directamente la vía ejecutiva (inc. h).

Intereses compensatorios (art. 16: no pueden superar en más del 25% la tasa de préstamos personales de la entidad bancaria, o la tasa promedio del BCRA si el emisor no es banco): proceden cuando el titular no paga o paga sólo el mínimo, porque el saldo pasa a estar financiado. Intereses punitorios (arts. 18 y 19): sólo si no paga ni el mínimo (mora automática); se acumulan con los compensatorios y no son capitalizables. Cómputo: art. 20 (compensatorios) y art. 21 (punitorios, sobre el monto exigible).

XIII.6. Liquidación. Acciones.

Impugnación (arts. 26 a 29): el titular tiene treinta días desde la recepción del resumen para impugnarlo por nota; el emisor debe acusar recibo en siete días y, dentro de quince, corregir el error o explicar la liquidación (sesenta días si son operaciones en el exterior); el titular tiene siete días para observar las explicaciones (si calla, las acepta) y el emisor diez días hábiles para resolver; luego queda expedita la vía judicial. Mientras tanto, el

emisor no puede impedir el uso de la tarjeta y sólo puede exigir el mínimo de lo no cuestionado.

Ejecución: la cláusula que habilita la vía ejecutiva directa es nula (art. 14 inc. h); el emisor debe prepararla (art. 39) pidiendo el reconocimiento del contrato y del resumen (art. 23), con declaración jurada de que no hubo denuncia de extravío ni impugnación previas a la mora. Se pierde la preparación de la vía ejecutiva y queda la ordinaria (art. 41) si faltan esos requisitos o se omiten los del art. 6 o los del resumen. Art. 42: los saldos de tarjeta pasados a cuentas corrientes abiertas a ese fin no permiten el cobro ejecutivo directo.

UNIDAD XIV

XIV.1. Fideicomiso.

XIV.2. Concepto y naturaleza.

Art. 1666 CCCN: hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Es un patrimonio de afectación con una finalidad específica, sin ser sujeto de derecho.

XIV.3. Partes. Objeto.

Partes: fiduciante (transmite los bienes y fija la finalidad); fiduciario (titular de la propiedad fiduciaria; administra o dispone según el contrato, con diligencia de administrador profesional y obligación de rendir cuentas); beneficiario (recibe los frutos o beneficios; tiene un derecho de crédito contra el fiduciario); fideicomisario (recibe la propiedad plena al extinguirse el fideicomiso).

Propiedad fiduciaria (arts. 1682 y 1683): produce efectos frente a terceros cuando se cumplen los requisitos de transmisión propios de cada bien. Patrimonio separado (art. 1685): los bienes no integran el patrimonio del fiduciante, del fiduciario, del beneficiario ni del fideicomisario; sólo responden por las deudas del fideicomiso, cuyo legitimado pasivo es el fiduciario. Art. 1686: los acreedores personales del fiduciario y del fiduciante no pueden agredirlos, salvo fraude.

XIV.4. Clases. Formas.

Forma (art. 1669): el contrato se inscribe en el Registro Público (en Córdoba, Inspección de Personas Jurídicas) para su oponibilidad, y los bienes registrables en su propio registro (problema de la doble registración). Plazo máximo: treinta años (art. 1668).

XIV.5. Extinción. Concurso y quiebra.

Extinción (art. 1697): cumplimiento del plazo o la condición, o vencimiento del plazo máximo legal; revocación del fiduciante si se reservó esa facultad; cualquier otra causal prevista en el contrato. Insuficiencia (art. 1687): no da lugar a la quiebra del fideicomiso sino a su liquidación judicial, aplicando las normas de concursos y quiebras.

XIV.6. Fideicomiso financiero.

Art. 1690: el fideicomiso financiero es el fideicomiso en el que el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por la CNV, y los beneficiarios son los titulares de los títulos valores garantizados con los bienes transmitidos. En el examen: partir del art. 1666, régimen de los arts. 1690 a 1693, fiduciario especializado, emisión de títulos valores y control de la CNV.

Art. 1691: puede hacerse oferta pública de los títulos; la autoridad de aplicación es la CNV, que reglamenta quién puede ser fiduciario financiero. Art. 1692: el contrato debe contener los términos y condiciones de emisión, el modo en que los beneficiarios toman decisiones (incluso ante insuficiencia o insolvencia) y la identificación del fideicomiso.

Garantía: los títulos están garantizados con la propiedad fiduciaria, un patrimonio separado que sólo responde por las deudas del fideicomiso; los acreedores personales del fiduciante y del fiduciario no pueden atacarlo. El fiduciario financiero responde como profesional especializado, controlado por la CNV, y los inversores tienen acción directa si incumple; si es insolvente se lo sustituye y el fideicomiso no se disuelve.

XIV.7. Securitización o Titulización.

Securitización o titulización: transforma activos ilíquidos (carteras de créditos) en títulos valores negociables y da liquidez inmediata al fiduciante u originador. Circuito: el fiduciante cede su cartera de créditos al fiduciario;

se forma un patrimonio fiduciario que se nutre de la cobranza; con él se garantizan los títulos que compran los inversores (beneficiarios).

Transmisión de la cartera: el art. 1620 CCCN exige notificar a cada deudor cedido por instrumento público o privado con fecha cierta, lo que la hacía inviable. La Ley 24.441 (arts. 70 a 72, reformada por la Ley 27.440) permite la cesión en un acto único y sin notificación individual si hay previsión contractual; en su defecto, la publicación en el sitio de la CNV vale como notificación. Contra el cesionario sólo subsisten las excepciones de invalidez del crédito o de pago documentado anterior.

XIV.8. Partes. Formas.

Títulos (art. 1693): títulos representativos de deuda (derecho de crédito a capital e intereses; los puede emitir el fiduciario o un tercero, por ejemplo un underwriter) y certificados de participación (participan en el negocio, sus riesgos y sus ganancias; sólo los emite el fiduciario). Se emiten conforme a un prospecto. Los tenedores de títulos de deuda no deliberan; los de certificados sí, en proporción a su participación.

XIV.9. Insuficiencia.

En el fideicomiso financiero, ante la insuficiencia del patrimonio decide la asamblea de tenedores de títulos según lo previsto en el contrato (art. 1696); nunca hay quiebra sino liquidación (art. 1687).

UNIDAD XV

XV.1. Garantías bancarias.

XV.2. Concepto. Clasificaciones.

XV.3. Garantías reales y personales.

XV.4. Prenda y prenda con registro. Ejecución.

XV.5. Fianza. Aval. Otros institutos.

Fianza (art. 1574 CCCN): una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. El aval es la garantía cambiaria de un título valor.

XV.6. Garantía a primer demanda o requerimiento.

Garantías unilaterales o a primer requerimiento (arts. 1810 y siguientes CCCN): son autónomas; el garante paga ante el simple reclamo del beneficiario, sin poder oponer las excepciones del contrato garantizado.

XV.7. Cartas de recomendación.

Art. 1581 CCCN: las cartas de recomendación o patrocinio no obligan a quien las otorga, salvo que hayan sido dadas de mala fe o con negligencia; en ese caso debe indemnizar los daños.

MERCADO DE CAPITALES

UNIDAD XVI

XVI.1. Mercado de capitales y de dinero.

XVI.2. Importancia de los mercados financieros actuales. Agentes. Secreto.

XVI.3. Comisión Nacional de Valores. Antecedentes. Normativa. Funciones.

La CNV es la autoridad de aplicación del régimen de mercado de capitales (Ley 26.831): autoriza la oferta pública, registra y controla a los agentes, a los fiduciarios financieros y a los proveedores de servicios de activos virtuales.

XVI.4. Mercados y Bolsas. Antecedentes. Funciones. Sistemas.

XVI.5. Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Córdoba y de Rosario.

XVI.6. Mercado de capitales. Operaciones. Información relevante.

XVI.7. Mercado Abierto Electrónico. Caja de valores. Calificadoras de riesgo.

XVI.8. Mercados a término, de futuros y opciones.

XVI.9. Otros Mercados: Cereales; Ganado en pie, etc.

XVI.10. Bolsa de cereales y Mercado de Cereales a Término.

XVI.11. Operatoria: Opciones. Futuros. Derivados, etc.

XVI.12. La Oferta pública de valores negociables. Marco regulatorio.

Oferta pública: invitación que se hace a personas en general o a sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores

negociables (Ley 26.831, art. 2). Requiere autorización de la CNV y prospecto.

XVI.13. Autorización para realizar oferta pública. Ofertabilidad y cotizabilidad.

XVI.14. Autorización para cotizar. Cancelación

UNIDAD XVII

XVII.1. Operaciones. Introducción.

XVII.2. Descripción y mecánica de las operaciones más usuales.

XVII.3. Responsabilidad por las operaciones. Función Arbitral.

XVII.4. Fondos comunes de inversión. Concepto.

XVII.5. Estructura. Funcionamiento.

XVII.6. Fondos comunes de inversión cerrados, crédito y de dinero.

XVII.7. Sujetos. Reglamento. Certificados. Responsabilidad.

XVII.8. El régimen de Transparencia de la Oferta Pública.

XVII.9. Reformulaciones introducidas.

XVII.10. Oferta Pública de Adquisición. Casuística.

XVII.11. Definiciones. Reformas a la ley de mercados de capitales.

XVII.12. Otros aspectos de la regulación.

DERECHO DE SEGUROS

UNIDAD XVIII

XVIII.1. El seguro. Origen y evolución.

XVIII.2. Función económica.

XVIII.3. Concepto. Elementos.

XVIII.4. Clasificaciones.

XVIII.5. El contrato de seguro. Caracteres. Objeto.

XVIII.6. Partes: a) asegurador: tipos societarios, autorización, planes; b) asegurado; c) tomador; d) beneficiario. Seguro por cuenta ajena. Seguro por cuenta de quien corresponda. Capacidad.

XVIII.7 El riesgo: concepto, caracteres. Riesgos asegurables. Ausencia de riesgo. Pluralidad de riesgos. Estado del riesgo. Agravación.

XVIII.8 El interés asegurable. Función. Concepto. Desaparición.

XVIII.9. Prima. Concepto. Clases. Determinación. Variación. Pago.

XVIII.10. Celebración. Propuesta. Forma y prueba. Póliza.

XVIII.11. Declaraciones falsas y reticencias. Efectos.

XVIII.12. Obligaciones y cargas de las partes: 1) del asegurado: a) pago de la prima, incumplimiento, consecuencias; b) mantenimiento del estado de riesgo; c) información del acaecimiento del siniestro; d) información de los daños sufridos; e) salvamento y prohibición de cambiar la cosa dañada; 2) del asegurador: a) asunción del riesgo; b) entrega de la póliza y certificado provisorio; c) pago de la indemnización, plazo; siniestro.

XVIII.13. Plazo. Vigencia y extinción. Nulidad, rescisión, caducidad, prescripción.

UNIDAD XIX

XIX.1. Seguros Patrimoniales:

XIX.2. Seguros de daños patrimoniales. Objeto. Límites del valor asegurado. Sobreseguro. Infraseguro. Pluralidad de seguros. Determinación de los daños. Subrogación. Hipoteca. Prenda.

XIX.3. Seguros de incendio. Daño indemnizable. Monto del resarcimiento. Lucro cesante. Reconstrucción.

XIX.4. Seguros de la agricultura. Principio general. Granizo, cálculo de la indemnización. Denuncia del siniestro. Helada, régimen.

XIX.5. Seguro de animales. Principio general. Mortalidad de animales. Daños no comprendidos. Denuncia del siniestro. Indemnización.

XIX.6. Seguros de responsabilidad civil. Alcance. Extensión de la garantía. Provocación del siniestro. Denuncia. Reconocimiento de responsabilidad.

Transacción. Privilegio del damnificado. Citación del asegurador. Pluralidad de damnificados.

XIX.7. Seguros de transporte. Ámbito de aplicación. Amplitud de la responsabilidad del transportador. Cálculo de la indemnización.

XIX.8. Seguro de automotores. Cobertura. Exclusiones.

XIX.9. Seguros de Personas:

XIX.10. Seguro sobre la vida. Vida asegurable. Agravación del riesgo y cambio de profesión. Rescisión. Liberación del asegurador.

XIX.11. Seguro de accidentes personales. Cobertura. Conducta del asegurado. Liberación del asegurador.

XIX.12. Seguro colectivo. Características. Incorporación. Separación.

UNIDAD XX

XX.1. El Reaseguro. Concepto. Retrocesión. Acción del asegurado. Privilegio.

XX.2. La empresa de seguros. Régimen especial. Entidades autorizadas. Protección de los asegurados. Operaciones prohibidas. Régimen de liquidación de las aseguradoras.

XX.3. Agentes intermediarios. Auxiliares en la celebración del contrato.

XX.4. Autoridad de control. Funciones. Deberes y atribuciones.

4. Bibliografía

Muiño, Orlando Manuel, Notas de derecho bancario y bursátil, Compendio de Cátedra, Córdoba, 2011.

Muiño, Orlando Manuel, Derecho Empresarial, comercial, del tráfico económico y la actividad económica organizada, Compendio de Cátedra, Córdoba, 2015.

Barbier, Eduardo A., Contratación bancaria, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007.

Benélbaz, Héctor A. - Coll, Osvaldo W., Sistema bancario moderno. Manual de Derecho Bancario, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994.

Bollini Shaw, Carlos – Boneo Villegas, Eduardo J., Manual para operaciones bancarias y financieras, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.

Boneo Villegas, Eduardo J. – Barreira Delfino, Eduardo A., Contratos bancarios modernos, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1984.

Bonfanti, Mario A., Contratos bancarios, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993.

Etcheverry, Raúl A., Derecho comercial y económico. Contratos. Parte especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000.

Farina, Juan M., Contratos comerciales modernos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993.

Fernández, Raymundo L. – Gómez Leo, Osvaldo R., Tratado teórico práctico de derecho comercial, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1997.

Ghersi, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, Parte general y especial, figuras contractuales modernas, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992.

Martorell, Ernesto E., Tratado de los contratos de empresa, en especial Tomo II – Contratos bancarios, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2000.

Messineo, Francisco, Manual de derecho civil y comercial, tr. S. Sentís Melendo, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1954.

Villegas, Carlos G., Régimen legal de bancos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1978.

Villegas, Carlos G., Compendio jurídico, técnico y práctico de la actividad bancaria, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1989.

Zabala Rodríguez, Carlos J., Código de comercio y leyes complementarias, comentados y concordados, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964.

Camerini, Marcelo A., Mercado de valores, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002.

Franco, Horacio, Bolsas de Comercio y Mercado de Valores, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975.

Linares Bretón, Samuel F., Operaciones de bolsa, Depalma, Buenos Aires, 1980.

Messineo, Francisco, Operaciones de Bolsa y bancos, Ed. Bosch, Barcelona.

Radresa, Emilio, Bolsas y contratos bursátiles, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995.

Barbato, Nicolás H. – Meilij, Gustavo R., Tratado de Derecho de Seguros. Ed. Zeus, Rosario, 1975.

Halperin, Isaac – Morandi, Juan C. F., Seguros, Depalma, Buenos Aires, 1983.

Morandi, Juan C., Estudios de Derecho de Seguros, Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1971.

Piedecasas, Miguel A., Régimen legal del seguro. Ley 17.418, Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 1999.

Stiglitz, Rubén S., Contrato de seguros, Ed. La Roca, Buenos Aires, 1988.

OTRA BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA (TEMAS ESPECIALES)

Etcheverry, Raúl A., Derecho Comercial y Económico, vs., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1987.

Muiño, Orlando Manuel, Comentarios de Derecho Comercial y Bancario, Advocatus, Córdoba, 1999.

Fontanarrosa, Rodolfo O., Derecho comercial argentino, Parte General, y t. II, Zavalía, Buenos Aires, 1973.

Romero, José I., Curso de Derecho comercial, Depalma, Buenos Aires, 1983.

Anaya, Jaime L., Podetti, Humberto A., Código de Comercio Comentado y Leyes Complementarias, Ed. Omeba, Buenos Aires, 1965.

Bollini Shaw, Carlos – Boneo Villegas, Eduardo J., Manual para operaciones bancarias y financieras, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990.

Castillo, Ramón S., Curso de derecho comercial, Buenos Aires, 1939.

Farina, Juan M., Contratos comerciales modernos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993.

Fernández Raymundo L., Código de Comercio de la República Argentina comentado, Buenos Aires, 1967.

Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo L., Tratado teórico-práctico de Derecho Mercantil, Depalma, Buenos Aires, 1987.

Ghersi, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992.

Halperin Isaac, Curso de derecho comercial, t. I y II, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1972.

Le Pera, Sergio, Cuestiones de derecho comercial moderno, Astrea, Buenos Aires, 1974.

Malagarriga, Carlos, Derecho comercial, Ed. T.E.A., Buenos Aires, 1963.

Rivarola, Mario A., Tratado de derecho comercial argentino, Cìa. Argentina de Editores, Buenos Aires, 1938.

Satanowsky, Marcos, Tratado de derecho comercial, Ed. T.E.A., Buenos Aires, 1957.

Segovia, Lisandro, Explicación y crítica del nuevo Código de Comercio de la República Argentina, Ed. Lajouane, Buenos Aires, 1882.

Siburu, Juan B., Comentarios al Código de Comercio Argentino, Ed. Lajouane, Buenos Aires, 1905.

Villegas Carlos G., Régimen legal de bancos, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987.

Vítolo, Daniel R., Contratos comerciales, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993.

Zavala Rodríguez, Carlos A., Código de Comercio y Leyes Complementarias, Depalma, Buenos Aires, 1971.

5. Metodología de enseñanza

Esta Cátedra, subraya la importancia de la lectura anticipada no sólo de la legislación sino de algunos de los diversos manuales que se dispone para afrontar el conocimiento de la materia, descartando el "dictado" de clases teóricas, con mayor o menor carácter magistral.

De tal forma, se justifica la actuación de docentes que permitirán colaborar con las dudas de los alumnos, integrando su preparación con casos prácticos, enseñándoles a prevenir los conflictos, sin perjuicio de también instruirlos en las habilidades para afrontarlos judicial o extrajudicialmente.

El examen de casos jurisprudenciales o casos prácticos supuestos (método de casos, talleres, debates colectivos, plenarios, ronda de negociaciones, roles grupales, etc.), como la redacción de diversos instrumentos serán tareas habituales.

Selección de actividades y experiencias

A las actividades y experiencias reseñadas en el punto anterior pueden agregarse visitas a las autoridades de contralor y/o Juzgados con competencia en materia comercial, Registro Público, Mercado de Capitales o Valores, etc.

Régimen de dictado de clases

Carácter de la asignatura: Obligatoria.

Carga horaria 60: hs.

Régimen de dictado: Semestral.

6. Evaluación

En el proceso de evaluación debemos distinguir varias formas:

Evaluación permanente, a partir de la participación de los alumnos en la actividad programada.

Evaluaciones parciales, sobre las cuales, es criterio de esta Cátedra que las mismas, además de las previsiones reglamentarias, deben cumplir un rol fundamental de auto-evaluación por el alumno de sus propias dificultades o habilidades para enfrentar el aprendizaje específico.

Estas pruebas parciales, elaboradas como producciones escritas semiestructuradas que deben alcanzar, en una valoración global, el logro de los objetivos señalados para las unidades comprendidas, lo que supone la respuesta satisfactoria de más del cincuenta por ciento de sus contenidos para obtener el puntaje mínimo de suficiente.

Criterio de la cátedra para los parciales: la respuesta se corrige como un título valor, es decir, de manera literal: lo que no se escribe no se presume. Hay que individualizar la figura, seguir la estructura del contrato y citar los artículos.

Para obtenerse la regularidad deben aprobarse dos de tres parciales con una calificación no inferior a suficiente, debiendo además satisfacerse los requerimientos generales establecidos institucionalmente.

Se integrará esa auto evaluación con la participación en clase y el cumplimiento de las consignas para formar una carpeta de prácticos, de obligatoria realización, que deberán presentar en ocasión de su examinación final.

Evaluación final

La examinación final debe tener por objetivo apreciar las habilidades adquiridas por el alumno: conocimiento de las normas, aplicación de las

mismas a supuestos prácticos y explicitación de algunos aspectos de su carpeta de tareas para advertir la comprensión de la misma y su juicio crítico estar ligado y vinculado cuidadosamente al desarrollo que el examinando formule en relación a la temática objeto de interrogación.

En el caso del alumno libre, que no debe sufrir ninguna discriminación por tal situación, la examinación se integrar en forma previa con la realización de un trabajo escrito consistente en la redacción de un acto vinculado a los contenidos de la asignatura.